

보도시점 2023. 7. 12.(수) 14:00 배포 2023. 7. 12.(수) 11:00

개인정보 보호법 위반 사업자 제재

- 개인정보 처리 위·수탁 미흡, 안전조치의무 위반 등으로 과태료·과징금 부과

개인정보보호위원회(위원장 고학수, 이하 ‘개인정보위’)는 7월 12일(수) 제12회 전체회의를 열고, 개인정보보호 법규를 위반한 (주)BSC와 SK(계열사 및 수팩스추구협의회), 인크루트(주)에 대해 과태료 및 과징금 부과 등을 의결하였다.

* (주)BSC : 시정명령, 결과공표 / SK(계열사 및 수팩스추구협의회) : 과태료 2,400만 원, 시정명령 / 인크루트(주) : 과징금 7,060만 원, 과태료 360만 원, 결과공표

이번 사건은 사업자의 개인정보 유출 신고에 따라 조사가 이뤄졌으며, 구체적인 처분 내용은 다음과 같다.

(주)BSC는 SK그룹 채용종합역량검사를 수행하는 수탁자로 자체 운영하는 시스템의 관리자페이지 접근통제 조치를 미흡하게 하여 응시자의 개인정보(1,679건)가 유출되었고, 보관기간이 지난 평가 응시자의 개인정보를 파기하지 않은 사실이 확인되어 시정명령 처분을 받았다.

또한, 이번 유출사고와 관련된 SK계열사와 SK수팩스추구협의회는 수탁사 관리·감독 의무를 다하지 않아 시정명령 처분을 받았고, 이 중 일부는 개인정보 처리 위·수탁 계약을 문서로서 체결하지 않은 사실이 확인되어 총 2,400만 원의 과태료 처분을 받았다.

한편, 인크루트(주)는 채용정보 제공 사이트에 해커가 크리덴셜 스테핑 공격*을 하였으나, 대규모 로그인 시도를 차단하기 위한 침입 탐지 및 차단 정책 운영을 소홀히 하였고, 휴면계정 해제 시 추가인증 요구 없이 아이디(ID), 비밀번호만으로 해제가 가능하도록 설정하는 등 접근통제 조치를 소홀히 함으로써 이용자의 개인정보(35,076건)가 유출('20.9월)된 사실이 확인되어 과징금 7,060만 원과 과태료 360만 원이 부과되었다.

* 크리덴셜 스터핑 공격 : 사전에 확보한 다수의 아이디(ID)와 비밀번호 정보를 무작위로 대입하여 로그인을 시도하는 공격 방식

개인정보위 관계자는 동 처분으로 채용기업이 지원자의 개인정보가 유출되지 않도록 개인정보처리시스템에 대한 접근통제와 위·수탁 관리 등을 더욱 철저히 하는 계기가 되기를 당부하였다.

담당 부서 <총괄>	조사조정국 조사1과	책임자	과 장	이정은 (02-2100-3111)
		담당자	조사관	김보경 (02-2100-3127)
<공동>	조사조정국 조사2과	책임자	과 장	김해숙 (02-2100-3121)
		담당자	조사관	정인영 (02-2100-3159)



참 고

위반자에 대한 행정처분 내용 및 관련 법령

연번	위반자명	위반 내용	위반 조항	시정조치
1	(주)BSC	- 개인정보 파기의무 위반 - 안전조치의무 위반	보호법 §21① 보호법 §29	- 시정명령 - 결과공표
2	SK수펙스추구협의회 등 24개	- 개인정보처리 위·수탁 계약 미흡 - 수탁자 관리·감독 미흡	보호법 §26① 보호법 §26④	- 각 피심인별 과태료 100만 원 (총 2,400만 원) - 시정명령
	SK이노베이션(주) 등 9개	수탁자 관리·감독 미흡	보호법 §26④	시정명령
3	인크루트(주)	안전조치의무 위반	보호법 §29	- 과징금 7,060만 원 - 과태료 360만 원 - 결과공표

< 관련 법령 >

- * **개인정보 보호법 제21조(개인정보의 파기)** ① 개인정보처리자는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- * **개인정보 보호법 제29조(안전조치의무)** 개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 내부관리계획 수립, 접속기록 보관 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다.
- * **개인정보 보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한)**
 - ① 개인정보처리자가 제3자에게 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 내용이 포함된 문서에 의하여야 한다.
 1. 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항
 2. 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항
 3. 그 밖에 개인정보의 안전한 관리를 위하여 대통령령으로 정한 사항
 - ④ 위탁자는 업무 위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 수탁자를 교육하고, 처리 현황 점검 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지를 감독하여야 한다.
 - ⑦ 수탁자에 관하여는 제15조부터 제25조까지, 제27조부터 제31조까지, 제33조부터 제38조까지 및 제59조를 준용한다.